

자금세탁방지 핵심요원(기초)

고객확인제도(3) – 개인고객(2)

Key Points

Q

**외국인 비거주자에 대한 고객확인 과정에서
주소 정보에 대해서는 해당 외국인 비거주자의
본국 주소지를 확인하면 된다.**

맞는 설명인가요?

A

아닙니다.

외국인 비거주자의 경우에는 실질적으로 연락이
가능한 국내의 거소 또는 연락처를 확인하여야 함

학습목표 TODAY'S GOAL

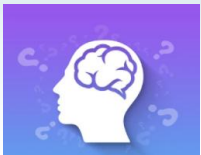
- » 개인고객에 대한 위험평가 모델을 설명할 수 있다.
- » 개인고객에 대한 고객확인업무 절차를 수행할 수 있다.
- » 개인 고위험 고객에 대한 강화된 수용절차를 설명할 수 있다.
- » 개인 고객확인과 관련된 주요 지적사항을 이해할 수 있다.



학습내용 TODAY'S CONTENTS

- » 개인고객에 대한 위험평가 모델
- » 개인고객에 대한 고객확인업무 절차
- » 개인 고위험 고객에 대한 강화된 수용 절차
- » 개인 고객확인과 관련된 주요 지적사항





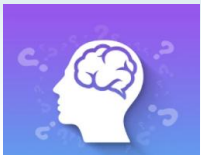
AML 상식 타임



마약 돈줄 잡았다...코인으로 마약대금 세탁한 일당 검거



<출처 : 중앙일보>



AML 상식 타임



올 상반기 온라인 마약사범 검거 현황 (단위: 명, 괄호 안은 증감)



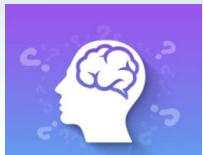
2024년 3~6월



2025년 3~6월

자료: 경찰청

<출처 : 세계일보>



AML 상식 타임



- 마약류 대금을 암호화폐인 비트코인으로 세탁해준 대가로 수억원의 수수료를 챙긴 일당이 붙잡힘
- 이들 일당은 불법 가상자산 거래소를 만들어 이 같은 범행을 일삼아 옴. 경찰은 이런 '마약 자금 세탁 창구' 탓에 판매자와 구매자 간의 마약류 유통이 급속히 확산된 정황을 포착하고 '가상자산 전담 수사팀'을 만들어 수사해 옴
- 이들은 수년간 금융정보분석원에 신고하지 않은 불법 가상 자산 거래소를 통해 마약류 대금을 중개한 혐의를 받고 있음. 구매자가 불법 거래소에 마약류 대금을 **무통장 입금하면**, 이 돈으로 비트코인을 구매해 판매자의 전자지갑으로 전달하는 방식임. 이 과정에서 이들은 마약류 거래 금액의 **16~20%**를 수수료로 챙긴 것으로 조사됨

<출처 : 중앙일보>



01

개인고객에 대한 위험평가 모델

개인고객에 대한 위험평가 모델의 원칙

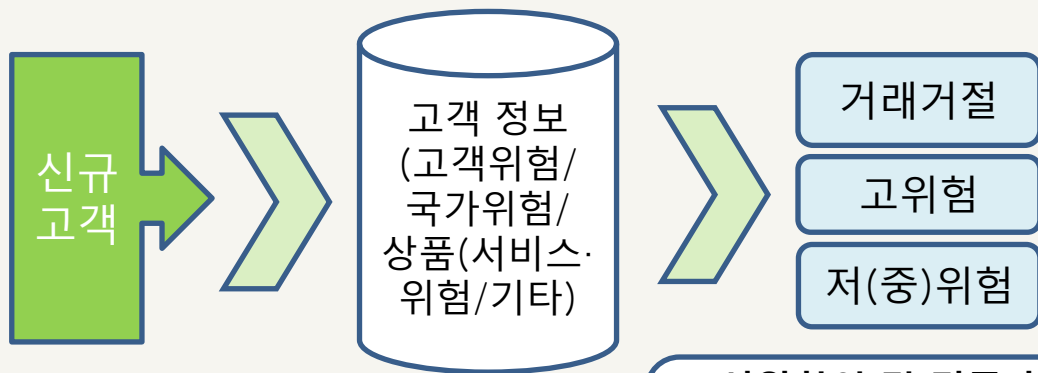
금융회사는 자금세탁 리스크를 적정하게 통제하기 위하여
여러가지 위험평가 요소를 고려한 위험평가 모델을 토대로
고객확인제도를 운영하여야 함

- 고객의 자금세탁 리스크를 평가하기 위한 **고객위험평가모델** 마련
 - 자금세탁위험등급에 따른 고객 분류(저위험/중위험/고위험)
 - 고객위험 등급에 따른 **차별화된 신원확인 및 검증/주의의무** 수행 및 **승인권자 상이**
 - 지속적인 고객확인 수행을 위하여 고객위험등급에 따른 **재이행 주기를 차별화되게** 부여하여 CDD 재점검을 수행
 - **거래모니터링을 고객의 위험등급에** 따라 다른 임계치 등을 적용하여 효과적인 모니터링을 실시

1 개인고객에 대한 고객확인업무 절차

고객위험 평가

고객의 위험등급은 각 금융회사의 고객위험 평가 모델에 따라
고객위험, 상품위험, 국가위험, 기타 여러가지 요소들을
고려하여 고객의 위험등급을 고려함 ➡ 고객위험평가 모델



Risk Based Approach
-Scoring/Rule 방식

- 신원확인 및 검증 차별화
- 재이행주기 차별화
- 승인권자 차별화
- 모니터링 임계치 상이

국가위험

각 금융회사는 개인고객이 어느 국가와 관련되었는지를
기존의 국가위험 평가 모델을 토대로 평가하여
개인고객의 위험등급에 반영할 수 있도록 하여야 함

- 특정 국가의 자금세탁 위험도를 의미하며, 공신력 있는 기관의 자료 등을 활용하여 평가 가능
 - 개인고객의 국적(Nationality)뿐만 아니라 개인고객이 실제 거주하는 국가(Residential Country)도 평가에 반영할 필요
-
- FATF가 발표하는 국가(ex. 이란, 북한, 미얀마)
 - 마약 관련성(ex. 멕시코, 콜롬비아)
 - 경제제재조치대상 국가(ex. 이란, 북한)
 - 조세 피난처(ex. 버진아일랜드, 바하마, 파나마)
 - 국제투명성기구의 부패관련 국가 리스트 (ex. 소말리아, 수단)
 - 해외 소재 지점 국가의 정부가 발표하는 ML리스크 국가

고객위험

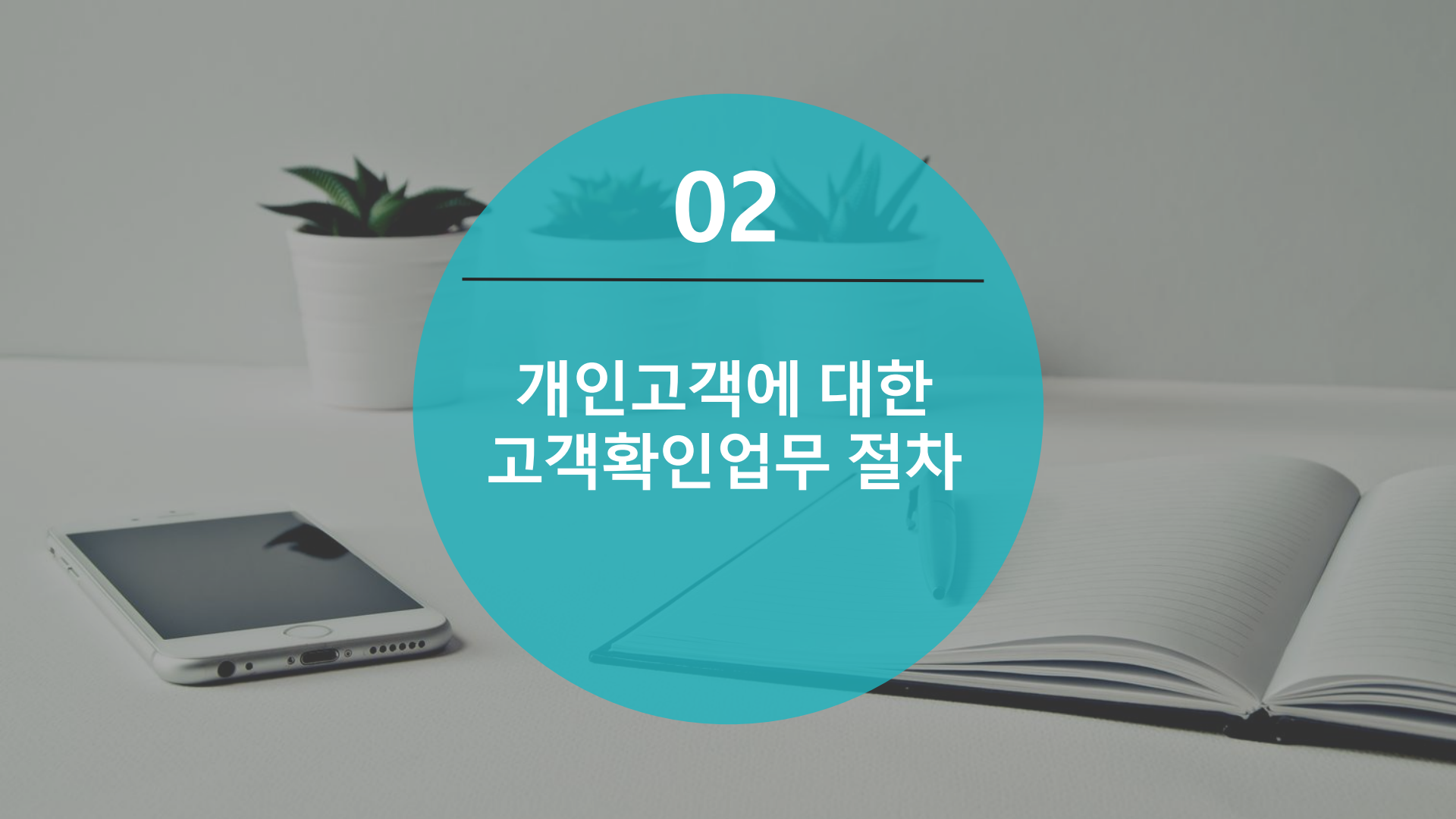
해당 고객이 잠재적으로 내포하는 자금세탁 리스크

- 금융거래를 하는 고객의 특성에 따라 발생하는 자금세탁 위험을 말하며, 업종, 직업, 거래유형, 거래빈도 등을 활용하여 평가 가능
- 또한, 요주의인물 필터링 과정에서 정치적 주요인물로 확인되거나, 자금세탁 범죄로 처벌받은 자나 금융거래제한자 등으로 확인된 경우에 해당
- 금융회사는 금융거래를 개시하는 모든 고객에 대하여 사전 이름 검색을 실시하여 요주의인물명단(WLF)상에 등재된 고객으로 파악된 경우 추가적인 조치를 강구해야 함

상품 및 서비스위험

금융회사가 제공하는 모든 금융상품 및 서비스에 대한 자금세탁 리스크

- 고객에게 제공하는 상품·서비스가 자금세탁에 이용될 위험을 말하며, 상품·서비스 종류, 거래채널 등을 활용하여 평가 가능
 - 기존에 평가된 상품 및 서비스의 위험등급과 고객과의 연관성을 고려하여 고객의 위험등급을 평가하여야 함
 - 고위험 상품을 거래하는 고객에 대해서는 추가적인 위험을 통제할 수 있는 절차를 마련하여야 함
- ☞ 예) 최근 대포계좌 위험에 노출된 가상계좌, 모임계좌, 가상자산 연결 입출금계좌, 수시적립식 적금 등



02

개인고객에 대한 고객확인업무 절차

거래금지/거래제한 고객의 정의

금융회사는 고객확인과 관련하여 거래를 수용할 수 없는 거래금지
고객군(또는 제한자)을 정의할 필요가 있음

- 최근 국제적인 은행들이 De-Risk(위험회피) 정책을 강화

* De-Risk 정책이란?

- 자금세탁으로 인한 규제 리스크 등을 최소화하기 위하여 일정 고위험 고객군에 대한 거래를 금지 또는 제한하도록 금융회사가 정책을 구축하는 것(예를 들어, 이란 및 미얀마 국적자에 대한 거래 제한 등)
- 이를 통하여 금융회사가 가질 수 있는 Inherent Risk(내재 리스크)를 최소화하는 정책임
- 거래금지/제한 고객군에 대한 정책 및 정의는 각 금융회사의 영업환경, 고객 유형, 비즈니스 규모 등을 고려하여 적절하게 정의할 필요가 있음

거래금지/거래제한 고객의 정의

거래금지/거래제한 고객군을 정의

- AML 규정/CDD 준칙 등에서 각 금융회사가 수용할 수 없는 **'거래금지/ 거래제한 고객군'**을 정의하는 것이 일반적임
- 국내 법규에서 거래금지/거래제한 고객군을 정의하는 경우에는 해당 고객군이 반드시 정책에 반영되도록 하여야 함
- 특히, 해외 지점/현지법인이 소재하는 각 국가의 규제기관이 거래를 금지/제한하는 고객군을 사전적으로 파악하여 이를 각 해외지점/현지법인의 CDD 준칙 등에 반영될 수 있도록 본점에서 관리가 필요함

거래금지/거래제한 고객의 정의

일반적으로 다음의 유형의 고객에 대해 **거래 금지/제한(예시)**

(거래금지 고객군)

- 미등록 환전업자/대부업자
- 금융거래제한대상자
- 자금세탁과 관련되었거나 이와 관련된 범죄를 범한 사실이 있다고 강한 의심이 있는 자
- 차명거래 관련인

(거래제한 고객군)

- 대포계좌개설 거래 보유자

필수 고위험 고객에 대한 정의

고객위험 평가 모델에 따라 평가된 등급(일반적으로 시스템 등급)과 상관없이 특정 대상의 고객군은 높은 ML 리스크에 노출되어 있어 반드시 고위험 고객으로 분류할 필요가 있음 ➡ **당연(필수) 고위험 고객군**

- 정치적 주요인물과 관련된 고객(PEPs)
- 반복적인 의심스러운 거래 보고자
- 고위험 직업군/산업군과 관련된 고객(예, 귀금속상)
- 고액자산가
- 초고위험 상품거래자(예, 무기명 양도성예금 등)
- 부정적인 언론 보도 노출자(ML관련 범죄 보도)

개인고객에 대한 신원확인 및 검증

- 금융회사는 고객과 금융거래를 하는 때에는 그 신원을 확인하여야 하며 신뢰할 수 있고 독립적인 문서·자료·정보 등을 통하여 그 정확성을 **검증**하여야 함
- 금융회사는 고객과 금융거래를 하는 경우에는 거래관계의 목적 및 성격을 이해하고, 필요한 경우 관련 정보를 확보하여야 함

참고 확인과 검증이란?

- 금융회사가 문서나 질문 등을 통해 고객으로부터 정보를 획득하는 것을 **확인**이라고 하며
- 고객으로부터 파악한 정보를 객관적이고 신뢰할 수 있는 문서·자료·정보 등을 확인하는 것을 **검증**이라고 함

개인고객에 대한 신원확인 및 검증

구분	신원확인 정보	검증정보
기본적인 주의의무	- 성명 - 생년월일, 성별(<u>외국인 비거주자의</u> 경우에 한함) - 실명번호 - 국적(<u>외국인</u>의 경우에 한 함) - 주소 및 연락처(<u>단, 외국인 비거주자의 경우 실제 거소 또는 연락처</u>) - 직업 또는 업종 등 금융회사등이 자금세탁행위등의 방지를 위하여 필요로 하는 사항	- 성명 - 생년월일(외국인 비거주자의 경우에 한함) - 실명번호 - 국적(외국인의 경우에 한 함) - 주소 및 연락처(<u>단, 외국인 비거주자의 경우 실제 거소 또는 연락처</u>)
강화된 주의의무	- 직업 또는 업종(개인사업자) - 거래목적 & 거래자금의 원천 - 기타 금융회사등이 자금세탁 우려를 해소하기 위해 필요하다고 판단한 사항	신원확인증표 이외에 추가적인 문서 또는 비문서적 방법에 의한 검증

개인고객에 대한 신원검증

- 모든 개인고객에 대해서는 정부가 발행한 신원확인증표로 신원을 검증하여야 함
- 자금세탁 등의 위험이 낮고 아래의 방법으로 고객의 신원을 확인한 때에는 검증을 이행한 것으로 볼 수 있으나, 이 경우 금융실명법상 실명확인증표의 진위여부에 주의를 기울여야 함
 - ✓ **주민등록증 또는 운전면허증과** 같이 고객의 사진이 부착되어 있고 검증사항(연락처는 제외)을 모두 확인할 수 있는 실명확인증표로 고객의 신원을 확인한 경우
 - ✓ 학생·군인·경찰·교도소 재소자 등에 대해 금융실명법상의 실명확인서류 원본에 의해 실명을 확인한 경우(금융실명거래해설지침 참조할 것)
- 금융회사등은 개인고객이 위에 해당하지 않을 경우 검증하여야 하는 신원확인정보에 대하여 정부한 발행한 문서 등에 의해 검증하는 등 추가적인 조치를 취하여야 함

2 개인고객에 대한 고객확인업무 절차

개인고객에 대한 신원검증 방법

실명확인증표
(1차 문서) 등을 통해
고객의 신원정보 확인

문서적 방법(2차 문서)
또는 **비문서적 방법**
으로 신원정보 검증

**실명확인증표 : 일반적으로 사진이 부착된
정부·공공단체 등이 발행한 유효한 신분증**

- 이름, 주민등록번호(실명확인번호), 주소 등을 확인할 수 있는 서류이어야 함
 - 그렇지 않은 서류인 경우에는 추가서류를 징구하여야 함
- 검증서류로서 여권만을 제시하는 경우에는 각 추가적인 검증서류를 제출하는 것이 원칙임

2 개인고객에 대한 고객확인업무 절차

개인고객에 대한 신원검증 방법 - 검증 방법 - 예시

문서적 방법(예시)	비문서적 방법
• 주민등록초(등)본 • 근로소득원천징수영수증, 국민건강보험증 • 이름과 주소가 명시되어 있는 전기/가스/수도요금 청구서 또는 영수증 등	• 1382 전화 • 전자정부 홈페이지를 통한 주민등록증 진위확인 • 경찰청 홈페이지를 통한 운전면허 증 진위여부 확인 • 외국인 정보인증시스템, 신용정보기관을 통한 확인

개인고객에 대한 신원검증 방법 - 여권소지자

여권만을 소지한 경우에는 국내 거소 등을 확인하기가 어려운 경우 문서적·비문서적 방법을 통해 검증을 실시할 수 있음

실명 증표		검증 방법 (예시)	
여권, 외국인투자등록증, 외국인투자신고서, 사업자등록증 등만으로 고객확인을 하려는 경우	문서적 방법	실명증표 2개	여권 + 외국인등록증 여권 + 국내거소증 등
		재직증명서, 공과금융수증, 국제운전면허증, 사업자등록증, 영문명 기재된 신용카드, 재학증명서, 급여명세서 등	
	비문서적 방법	외국인 실명증표 인증관리	외국인 신분증 진위확인 동의서 징구
		국내거소 확인	국내거소 연락처로 역조회, 사업장 방문 등

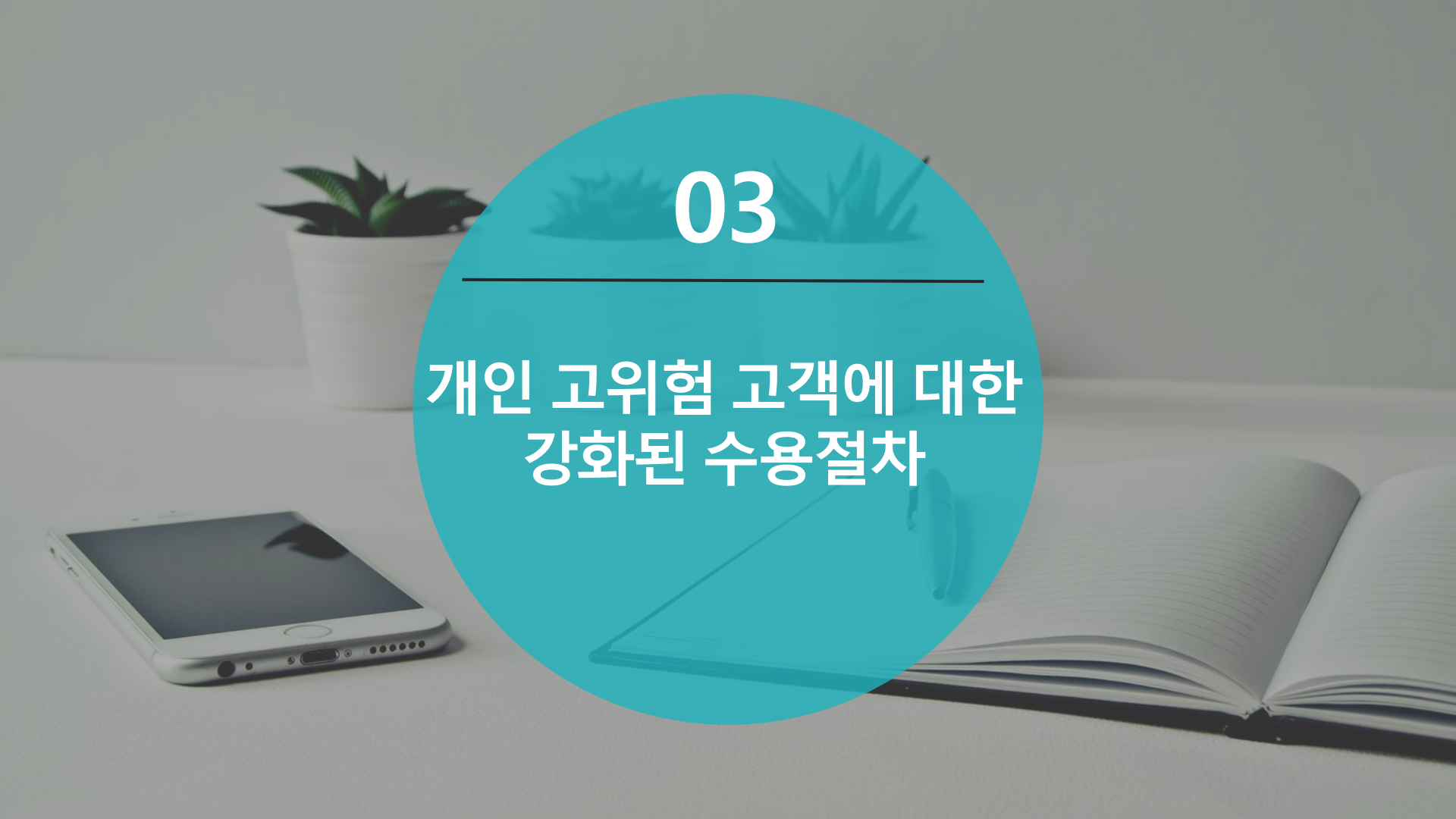
* (문서적 방법) 문서적 검증방법상 나열된 문서는 예시이며, 해당 문서에 검증 대상 정보(거소 또는 연락처)가 실제 기재되어 있지 않은 경우에는 적절한 검증방법으로 보기 어려움

(비문서적 방법) 고객확인자료에 대해서는 자료보존의무가 존재하므로, 비문서적 방법으로 이행한 경우 관련 증빙을 보존해야 함(특정금융정보법 제5조의4 제1항 제2호 등)

2 개인고객에 대한 고객확인업무 절차

개인고객에 대한 신원검증 방법 – 개인고객에 대한 실제 소유자

- 개인인 고객의 실지명의로 금융거래등을 하기로 하는 약정 또는 합의를 한 다른 개인 등 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 사람이 있으면 그 실제 소유자의 실지명의 및 국적 (그 실제 소유자가 외국인인 경우로 한정함)을 확인해야 함
- 고객이 실제 소유자가 따로 존재한다고 밝히거나 타인을 위한 거래를 하고 있다고 의심될 경우에 실제 소유자 확인 하여야 함
- 특별한 경우가 아닌 한 **“계좌 명의인 = 실제 소유자”**로 간주됨



03

개인 고위험 고객에 대한 강화된 수용절차

3 개인 고위험 고객에 대한 강화된 수용절차

개인 고위험 고객에 대한 강화된 수용절차

- 금융회사는 개인 고위험 고객에 대해서 해당 고객의 리스크에 따라 적절한 의사결정권자에 따라 고객 수용여부를 결정하도록 절차를 마련해야 함
- 일반적으로 금융회사는 개인 고위험 고객에 대한 고객 수용 승인권한을 차별화하여(최종적인 의사결정을 어느 수준에서 내릴 것인지를 분류) 정책을 마련

정치적 주요인물(PEPs) :

고위 경영진

고객자산가 :

고위 경영진

FATF 비협조 관련 국가

고객 : **고위 경영진**

일반적인 고위험 고객 :

영업점장

3 고위험 고객에 대한 추가 확인 정보

개인고객에 대한 신원검증 방법 - 추가 확인정보

- 금융회사 등은 자금세탁 위험이 높은 것으로 평가된 개인고객에 대하여 금융거래의 목적 등 다음의 추가 정보를 확인하여야 함

1 직업 또는 업종(개인사업자)

2 거래의 목적

3 거래자금의 원천

4 기타 금융회사 등이 자금세탁 우려를 해소하기 위해 필요하다고 판단한 사항

단, 금융회사는 추가정보를 확인하는 과정에서 고객에게 부당한 권리침해나 불편이 발생하지 않도록 주의를 해야 함

3 고위험 고객에 대한 강화된 수용절차

개인 고위험 고객에 대한 Due Diligence

고객이 기존에 예상한 거래활동에 부합하게 거래를 하는지 여부

부정적인 언론 노출 또는 자금세탁 사례에 관련성 여부

자금세탁 리스크가 높은 상품에 대한 가입 여부

승인권자들은 이러한 점들을 고려하여 거래 승인 여부를
결정하여야 함

3 개인 위험평가 모델을 반영한 추가적인 절차

위험평가 모델을 반영한 추가적인 절차

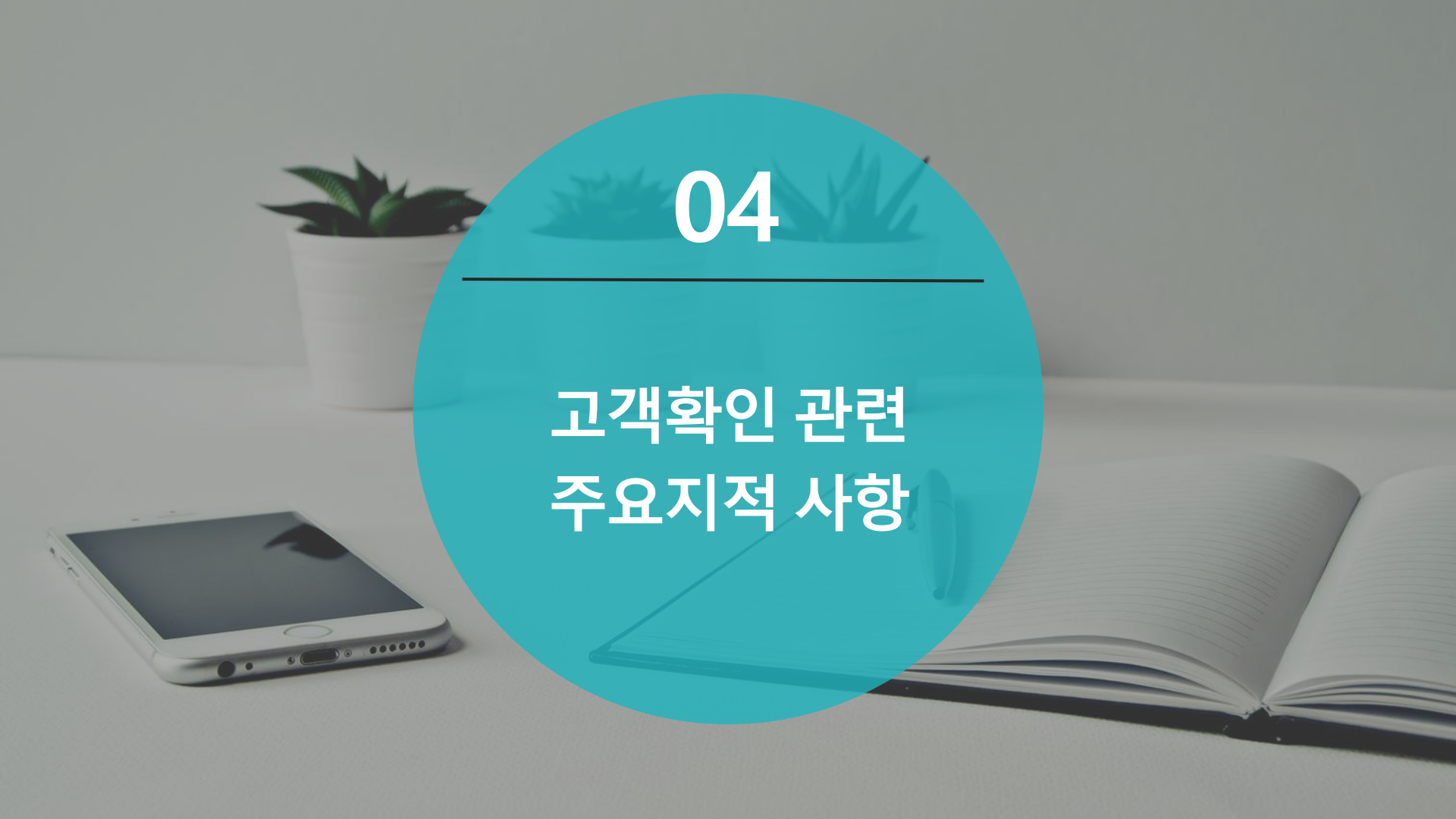
금융회사는 고객의 자금세탁 위험등급에 따라
고객의 CDD 재이행 주기와 거래모니터링의 임계치 등을
차별화하여 운영할 수 있음

예) 고위험 고객에 대해서는 **재이행 주기**를 좀 더 짧게
운영하여 최신의 정보로 업데이트될 수 있도록 함.
저위험 고객에 대해서는 **거래모니터링의 임계치**를
더 낮게 적용하여 리스크에 맞는 모니터링을 수행

고객확인 정보 제공 거부자에 대한 추가적인 절차

STR 보고 의무/누설 금지 의무

- 금융회사는 고객이 신원확인 정보 등의 제공을 거부하거나 자료를 제출하지 않는 등 고객확인을 할 수 없는 때에는 그 고객과의 거래를 거절한 경우(또는 기존 고객과의 거래를 종료한 경우), 의심거래 보고의무를 이행하여야 함
- 금융회사등은 고객의 자금세탁행위 등이 의심되나, 고객확인 절차를 수행하는 것이 비밀 누설의 우려가 있다고 합리적으로 판단되는 경우에는 고객확인 절차를 중단하고, 의심되는 거래보고 의무를 이행하여야 함



04

고객확인 관련 주요지적 사항

금융감독원 주요 지적 사항 - 고객위험평가 모델

- 사기이용계좌 등록시 의심스러운거래보고 대상 여부를 검토하여 해당되는 경우 금융정보분석원장에게 보고하고 있으나, 고객확인 수행직원이 사기이용계좌 등록 사실을 조회할 수 없고, 사기이용계좌 등록 이력이 고객위험평가에 반영되지 않는 등 사기이용 계좌 등록 정보가 자금세탁방지업무에 적절하게 활용되지 않을 우려가 있음
 - 사기이용계좌 등록 이력이 고객확인시 참고할 수 있도록 시스템을 개선하고, 사기이용계좌 등록 이력을 고객위험평가에 반영하는 등 자금세탁방지 업무 체계를 개선할 필요
- 전기통신금융사기 등 불법행위에 연루된 고객의 위험을 평가하고 있지 않아 사기이용계좌 등록 이력 보유 고객의 약 65%를 저위험으로 평가하고, 특정 금융상품의 불법행위 이용 사례 증가 등 새로운 위험요인이 발생 하더라도 이를 고객위험평가 모형에 반영되지 않은 사례가 있음
 - ✓ 불법행위 이력 보유 고객 위험 및 불법행위 이용 금융 상품 관련 위험이 고객위험평가 모형에 적절하게 반영될 수 있도록 관련 업무 체계를 개선할 필요

금융감독원 주요 지적 사항 - 고객위험평가 모델

- 위험평가모형 구성 항목(고객유형, 상품, 국가 등) 중 상품의 경우 해당 상품의 종류, 투자 대상 등에 따른 구분 없이 모든 상품이 일괄적으로 중위험으로 평가되고 있어 상품 및 서비스에 대한 자금세탁 위험이 적정하게 측정되지 못할 우려가 있고,
- 위험평가모형이 고객의 위험, 상품의 위험 등을 충실하게 반영하고 있는지에 대해 정기적으로 점검하는 체계가 마련되어 있지 않아 거래 고객의 자금세탁위험이 적정하게 식별 및 평가되지 못할 우려가 있음
 - 고객의 자금세탁 위험도가 적정하게 측정될 수 있도록 고객위험 평가모형의 실효성을 제고하고 고객위험평가 업무 운영의 적정 성에 대하여 점검하는 절차는 마련하는 등 관리체계를 개선할 필요

금융감독원 주요 지적 사항 - 고객위험평가 모델

- 자금세탁방지 업무규정상 고위험군 고객(고액자산가, 카지노사업자, 대부업자, 환전상, 귀금속 판매상 등)에 대하여 위험평가모형상 위험 점수를 충분히 높게 부여하지 않아 고위험 고객으로 분류되지 않고 있으므로 이를 개선할 것
- 신규 고객의 경우 내규에서 정하고 있는 특정 고객 및 상품·서비스 유형만 고위험으로 분류되고, 고객 위험평가모형에 따른 위험평가 결과로는 고위험 고객이 발생하지 않도록 위험평가모형이 설계되어 있어 고객 위험평가의 실효성이 미흡하므로 신규 고객에 대한 자금세탁 위험도가 적정하게 반영 되도록 위험평가 요소와 중요도를 정비하는 등 고객 위험평가모형을 합리적으로 개선할 것
- 고객 위험평가모형을 구축 후 위험평가 요소나 세부 기준 변경시 적절한 절차에 따라 변경되었는지 여부, 변경의 필요성(사유) 및 변경 전후 내역 등에 대한 관리 절차가 마련 되어있지 않고, 고객위험평가모형 구축 이후 모형의 적정성에 대한 점검이 별도로 이루어지지 않고 있으므로 고객위험평가 변경과 관련된 관리절차를 마련하고 고객위험평가모형의 적정성에 대한 주기적인 점검을 실시하기 바람

외국인 비거주자의 주소 또는 연락처 확인

고객의 국내거소(외국인) 및 연락처 미확인

- 특정금융정보법에 따라 금융회사등은 고객이 금융거래를 개시할 목적으로 계약을 체결하거나 일회성 금융거래 등을 하는 경우 고객의 실지명의, 주소 및 연락처(단, 외국인 비거주자의 경우 실제 거소 또는 연락처)를 확인하여야 함
- 그러나 A은행의 일부 영업점에서는 일정기간동안 외국인 고객과 신규거래 등을 하면서 국내 거소나 연락처를 확인하지 않는 등 고객확인 의무를 이행하지 아니하였음

고객확인정보 검증·점검 불철저

- 고객거래확인서 등으로 고객의 직업을 확인하였음에도 창구직원의 오조작 등을 사유로 타 항목을 선택(*)하거나 미흡하게 작성(**)하는 등 시스템에 오기재한 사례가 있음
 - (*) 직업항목에 급여소득자, 개인사업자(자영업)이 선택 가능하나 “기타: 자영업” 으로 기재
 - (**) 고객거래확인서상 직업이 주부로 확인되었으나 ‘기타 : 기타’, ‘기타 : .’ 등으로 기재
- 고객확인시 입력된 정보에 대해 주기적으로 데이터 검증을 수행하는 업무 절차를 마련하고 있으나, 실시된 이력은 단1회에 불과하고, 고객의 정보가 실제 확인된 정보와 다르게 입력된 사례가 있으며, 고객확인 DB의 테이블간 데이터가 불일치하는 경우가 있어 요주의인물 확인, 고객위험평가 등이 적정하게 이루어 지지 않을 우려가 있음
- 개인 고객의 직업정보가 적정하게 입력될 수 있도록 고객확인 업무절차를 강화 하고 고객확인 정보에 대한 점검을 실시하여 이상 데이터 수정 및 정보 관리 등 관련 업무를 개선할 필요

고객확인정보 검증·점검 불철저

- 카지노사업자는 금융거래등을 이용한 자금세탁행위 및 공중협박자금조달 행위를 방지하기 위하여 고객이 신규로 계좌를 개설하거나 3백만원 이상의 일회성 금융거래를 하는 경우 고객의 신원에 관한 사항 및 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 자연인에 관한 사항 등을 합당한 주의로서 확인하여야 하나, A사는 고객에 대한 고객확인을 실시하는 과정에서 연락처·주소 등 신원정보를 확인하지 않거나, 고객이 고객확인서(멤버십신청서)에 본인이 실제소유자가 아니라고 기재하였음에도 고객이 아닌 실제소유자의 실지명의 및 국적을 미확인하여 고객확인 의무를 적정하게 수행하지 아니한 사실이 있음
- 금융회사등은 개인 고객이 계좌를 신규로 개설하는 경우 고객의 신원에 관한 사항 등을 확인하여야 하는데도 A사는 신규개설하는 과정에서 계좌 개설 명의인이 직접 내점하지 않았음에도 불구하고, 기징구한 실명확인증표를 재사용하거나 카카오톡 등 모바일 메신저로 전달받은 신분증 이미지를 이용하여 본인이 내점한 것처럼 계좌개설신청서등 서류를 작성하고 계좌를 개설함으로써 고객의 신원을 확인하지 않은 사실이 있음

고위험 고객에 대한 추가 정보 미확인

- 금융회사는 고객과 계약을 체결하는 경우 자금세탁 등의 위험이 높은 것으로 평가된 고객에 대해서는 거래의 목적, 거래자금의 원천 등을 추가로 확인하여야 함. 하지만 일정기간 동안 보험계약을 체결하면서 동 고객이 자금세탁등의 위험이 높은 고객으로 평가되었음에도 거래 목적 및 거래자금 원천 등을 확인하지 아니하였음
- 카지노사업자는 자금세탁행위를 할 위험이 높은 고객의 경우 고객의 신원정보(성명, 실명번호, 주소 및 연락처)를 확인하고, 직업 또는 업종(개인 사업자)과 거래자금의 원천·금융거래등의 목적을 추가로 확인하여야 하는데도 ○○사는 일정기간 동안 자금세탁행위를 할 위험이 높은 고객에 대하여 직업 또는 업종(개인사업자)을 확인하지 않아 강화된 고객확인 의무를 적정하게 이행하지 아니하였음
- 고객의 연락처 정보에 011 또는 017로 시작되는 전화번호를 사용하여 연락이 불가능함에도 별도의 조치를 하지 않음

고위험 고객에 대한 추가 정보 미확인

- 금융회사등은 고객이 자금세탁행위를 할 우려가 있는 경우 금융거래 등의 목적과 거래자금의 원천 등을 확인하여야 하고, 고객확인을 한 사항이 의심스러운 경우에는 그 출처를 신뢰할 만한 문서·정보 등을 이용하여 그 진위 여부를 확인하여야 함에도
- XX사는 고객의 계좌로 이체된 자금이 의심스러움을 인지하였음에도, 강화된 고객확인을 이행하지 않았으며, 거래 목적과 자금 원천 등을 확인 함에 있어 업무지침에서 정한 자료 및 방법 등에 따라, 그 출처를 신뢰할 만한 문서 정보 등을 이용하여 그 진위여부를 확인하지 아니하였음
- 강화된 고객확인 수행시(거래목적/자금원천 유형) 추가정보 확인사항에 “기타” 선택지를 제외하거나 “기타” 선택시 상세내용을 필수 기재 하도록 개선하고, 직원고객을 강화하는 한편 고위험 업종에 대해서는 업종 등록시 오류가 발생하지 않도록 하는 등 당연 고위험으로 관리될 수 있도록 관련 시스템을 개선할 것



정리하기 이번 시간 주요 학습내용을 정리해보겠습니다.

- ▶ 개인정보에 대한 위험평가 모델을 설명할 수 있다.
- ▶ 개인정보에 대한 고객확인업무 절차를 수행할 수 있다.
- ▶ 개인 고위험 고객에 대한 강화된 수용절차를 설명할 수 있다.
- ▶ 개인 고객확인에 대한 주요 지적사항을 이해할 수 있다 있다.

본 교육자료는 한국금융연수원의 허가 없이 무단으로 복제, 배포, 전재, 2차적 저작물 작성 등을 금하며, 적발 시 저작권법에 의하여 민·형사상의 책임 등 불이익을 당할 수 있습니다.

Thank
you!

고객확인제도(3)
- 개인고객(2)